

1502116-77.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... 0006865-03.2003.8.26.0562 - certidão de p. 98), roubo majorado tentado (autos n.º 0007174-24.2003.8.26.0562 ou 684/2003 - certidões de pp. 99 e 262, atentando-se à informação sobre a data da extinção da pena a p. 266), roubo majorado (autos n.º 0009501-39.2003.8.26.0562 - certidão de pp. 99/100) e furto qualificado tentado (autos n.º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502116-77.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502116-77.2022.8.26.0536 - Controle n.º 519/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DA SILVA MARQUES e CAROLINE AUGUSTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

LEANDRO DA SILVA MARQUES e CAROLINE AUGUSTO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 14 de junho de 2022, por volta de 7 horas e 40 minutos, na Rua Mato Grosso, n.º 33, bairro Boqueirão, em Santos, em concurso de agentes e unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, para eles, 11 (onze) quilos de cabos elétricos de diversas espessuras e tamanhos, avaliados em R\$ 500,00 (quinhentos reais), pertencentes à Droga Raia. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados.

Diz a denúncia que os acusados arrombaram os tapumes que guarneciam o restaurante Spazzio Vila Rica, situado atrás da farmácia e que se encontra fechado, para assim entrar nesse imóvel. Utilizando ferramentas, os réus passaram a cortar a fiação que garante ambos os imóveis, separando-a para subtração.

Os funcionários da farmácia notaram a queda de energia no setor administrativo, ouviram barulhos no prédio dos fundos e acionaram a Polícia Militar. Os acusados foram abordados no interior desse prédio vizinho e em poder deles foram apreendidos os fios já separados para subtração, acondicionados em uma mochila e em um saco de lixo, além de três alicates e uma faca. Diz, por fim, a petição inicial que essa foi a circunstância alheia à vontade dos réus que impediu a consumação do delito (pp. 126/127). Recebida a denúncia (pp. 133/134), foram os réus citados pessoalmente (pp. 183 e 185). A Defesa ofereceu a resposta de p. 189, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 190/191). Na instrução foram ouvidas a representante da vítima e duas testemunhas, procedendo-se aos interrogatórios (gravação audiovisual, pp. 267/268). Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo comprovados os fatos descritos na denúncia. Pretendeu a fixação da pena-base acima do mínimo legal em relação aos dois acusados, diante dos maus antecedentes e da personalidade voltada à prática criminosa. Pleiteou o reconhecimento da agravante da reincidência de ambos os réus, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão quanto ao réu Leandro. Ainda, pleiteou a diminuição da pena relativa à tentativa no patamar mínimo, pois os acusados já haviam ingressado no local mediante rompimento de obstáculo e separado os fios quando foram presos. Por fim, argumentou que não deve ser concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, requerendo a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena (gravação audiovisual, pp. 267/268).

A Defesa, por sua vez, em suas derradeiras alegações orais, pleiteou a não consideração dos maus antecedentes, alegando que os registros criminais do corréu Leandro devem ser utilizados apenas para o reconhecimento da agravante da reincidência, pois sua pena foi extinta há menos de cinco anos, enquanto que a corré Caroline ostenta somente uma condenação antiga pelo crime do artigo 28 da Lei de Drogas, que segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça não pode gerar efeitos penais secundários. Ademais, requereu que os apontamentos criminais não sejam considerados para valorar negativamente a personalidade e a conduta social dos réus, uma vez que já utilizados para fins de reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência. Pretendeu o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sustentando que o laudo pericial de pp. 198/202 não foi conclusivo acerca da ocorrência do rompimento de obstáculo ou arrombamento. Postulou o reconhecimento da atenuante da confissão e sua compensação com a agravante da reincidência para ambos os acusados. Além disso, pleiteou a aplicação da causa de diminuição da pena relativa à tentativa no patamar máximo, argumentando que os réus foram flagrados ainda dentro do imóvel. Por fim, requereu a fixação do regime inicial semiaberto, conforme autorizado pela Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça (gravação audiovisual, pp. 267/268).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de exibição, apreensão e entrega de p. 15, auto de avaliação de p. 16 e laudos periciais de pp. 143/147 e 198/202.

A autoria dos fatos delituosos também é certa.

Quando presos em flagrante delito, e apesar de cientes da acusação que já lhes era dirigida, os réus mantiveram-se calados (pp. 5/6 e 7/8).

Em juízo, ao ser interrogada, a corré Caroline declarou que já foi presa por tentativa de furto, mas não foi condenada. Reside em Santos com sua mãe e sua filha. Esclareceu que é solteira e que o corréu Leandro era apenas um colega de rua. Nada tem a alegar contra as pessoas ouvidas na audiência. Sobre os fatos aqui apurados, disse que estava recolhendo materiais recicláveis com o corré Leandro e viram que os tapumes daquele imóvel apresentavam partes abertas, razão pela qual decidiram ingressar no local para consumirem drogas. No interior do imóvel, subiram uma escadaria, encontraram vários fios já soltos e os recolheram e ensacaram, a fim

de levá-los embora. Estavam sentados consumindo entorpecentes quando os policiais chegaram. Fazia cinco minutos que se encontravam no local. Informou que é usuária de crack há doze anos. Pretendiam vender os cabos elétricos no ferro-velho. Não faz ideia do valor deles. Disse que conhecia o corréu Leandro da rua e o encontrou por acaso naquele dia. Não esteve neste local antes. Conta 29 anos de idade. Cursou até a 7ª série e não continuou os estudos porque engravidou (gravação audiovisual, pp. 267/268).

O corréu Leandro, ao ser interrogado, disse que já foi preso e condenado por roubo e estava em liberdade há mais de três anos. Teve uma recaída e voltou a consumir crack há quatro meses. Nada tem a alegar contra as pessoas ouvidas na audiência. Sobre os fatos aqui apurados, contou que ele e a corré Caroline passavam pelo local e observaram que os tapumes do imóvel apresentavam aberturas. Assim, ingressaram ali para consumirem drogas e viram os fios elétricos caídos, mas ainda presos no teto. Puxaram os fios e os cortaram com as ferramentas que traziam. Colocaram os fios nas sacolas para subtraí-los. Estimou que permaneceram ali por cerca de dez minutos antes da chegada da Polícia. Não viu outras pessoas no imóvel, que já estava aberto. Pretendiam vender os cabos elétricos para adquirirem entorpecentes. Declarou que reside com uma tia nesta cidade. Trabalha com pintura e obras. Possui duas filhas, com 10 e 2 anos de vida, que vivem com as respectivas mães. É solteiro e cursou até o 2º ano do segundo grau. Conta 39 anos de idade. Atualmente está preso porque acusado da prática de crime de furto de uma bicicleta (gravação audiovisual, pp. 267/268).

E, ao que se vê do processado, é certo que a prova aqui reunida dá sustento à condenação, pois se revela firme, segura e coerente.

Ana Caroline Barbosa de Lima, representante da empresa, relatou que funcionários da farmácia ouviram barulhos que vinham do restaurante que fica atrás do estabelecimento. Um funcionário avisou que havia observado pessoas no interior do restaurante. Em seguida, sua supervisora acionou a Polícia, que foi até o local e prendeu os agentes no interior do restaurante. Esclareceu que os imóveis são separados, mas compartilham a mesma fiação elétrica. No instante que cortaram a fiação, o piso superior da farmácia ficou sem energia elétrica. Disse que acompanhou a diligência policial e presenciou a prisão das pessoas encontradas no interior do restaurante. Todavia, não teve contato com elas e não consegue identificá-las. Recebeu dos policiais os cabos elétricos retirados do imóvel. Observou que os agentes possuíam ferramentas. Revelou que os criminosos arrombaram as tábuas de madeira que cercavam o imóvel, o qual estava desocupado. Viu no local algumas madeiras jogadas no chão e outras apenas deslocadas de lugar. Não sabe informar sobre o total de prejuízos sofridos (gravação audiovisual, pp. 267/268). Silas Amorim Marques, policial militar, relatou que foram acionados pelo COPOM para comparecerem ao local, pois os funcionários da Droga Raia estariam ouvindo barulhos vindos do estabelecimento vizinho, um restaurante desativado. Referiu que constataram que o restaurante estava em reforma e os tapumes que protegiam o imóvel apresentavam partes abertas. Ao ingressarem no piso superior, avistaram os acusados sentados e conversando. Ao lado deles, havia uma sacola grande e uma mochila com diversos fios, além de uma pochete que continha ferramentas como alicate e faca. Disse que a farmácia e o restaurante possuem o mesmo proprietário. Como os dois estabelecimentos compartilham a mesma fiação elétrica, o escritório da farmácia ficou sem energia quando os fios foram cortados. Em audiência por videoconferência, ao observar os acusados, reconheceu-os como as pessoas que deteve naquele dia. No local os réus alegaram que ingressaram no imóvel para consumir entorpecentes e encontraram os fios elétricos já cortados. Eles possuíam um cachimbo artesanal. Esclareceu que ingressou no local pela parte aberta nos tapumes (gravação audiovisual, pp. 267/268).

Edwin Henrique dos Santos Fernandes, policial militar, narrou que sua equipe foi acionada para atendimento da ocorrência na farmácia Droga Raia. No local, uma das funcionárias informou que tinha ouvido barulho de pessoas caminhando no imóvel ao lado. Contou que ingressaram no imóvel lateral por tapumes que estavam entreabertos. Ao subirem ao piso superior, encontraram os acusados e os fios já acondicionados em um saco preto e uma mochila, além das ferramentas utilizadas na

ação, como alicates. Os réus afirmaram que pretendiam levar os fios. Em audiência por videoconferência, reconheceu os acusados (gravação audiovisual, pp. 267/268). Vê-se assim, que a prova amealhada – colhida sob o crivo do contraditório e assegurada a ampla defesa – se revela coerente e uníssona, dando sustento à condenação.

Os depoimentos da representante da vítima e dos policiais militares são seguros e não há contradição capaz de retirar valor do contexto probatório, que revela que a confissão manifestada pelos acusados na fase judicial, ainda que parcial, não poderia ser desprezada.

Patente está que não se tem fundamento que autorize a absolvição, pois é certo que a prova aqui colhida bem indica que os réus tentaram subtrair os cabos elétricos que foram apreendidos em poder deles no momento em que surpreendidos pela Polícia. Inegável que se tratou de subtração tentada, que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus, que se viram surpreendidos pelos policiais militares acionados pelos funcionários da farmácia situada ao lado do imóvel palco do furto.

Ademais, ao que se vê da sólida prova oral, a qualificadora relativa ao concurso de pessoas é situação perfeitamente configurada, pois é de se reconhecer que os acusados estavam efetivamente ajustados entre si e deram cabo à execução do crime de furto.

E, como já decidi:

"...O ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual todos aqueles que concorreram para o crime incidem nas penas a ele cominadas, pois é tido como coautor todo o agente que desempenha tarefa necessária ao êxito global da infração. Para a caracterização da coautoria no concurso de pessoas é necessário somente a colaboração do agente para o deslinde da prática delituosa, não se exigindo que todos os partícipes tenham consumado atos típicos de execução..." (TJSP; Apelação Criminal 1503167-16.2018.8.26.0229; Rel. Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 11/06/2020). Outrossim, inequívoca é a caracterização da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo.

O laudo de pp. 198/202 apontou: "Edificação assobradada, guarneçada frontalmente por tapumes em madeirite encimados por cerca tipo concertina fotografia 01). Os tapumes apresentavam partes desprendidas com vestígios de manipulação (fotografias 02 e 03)".

Não bastasse o apurado no exame do local, a funcionária da farmácia e os policiais militares relataram que os tapumes que impediam o acesso à parte interna do imóvel palco do furto apresentavam partes abertas e havia alguns pedaços de madeira jogados no chão, o que, inclusive, é possível observar nas fotografias de pp. 201/202.

Ressalte-se, por oportuno, que não obstante a versão dos acusados de que encontraram o tapume já arrombado, nada nos autos indica que estivesse previamente danificado em virtude de ação criminosa anterior.

Inaceitável a versão que os réus ofertaram, pois quiseram fazer crer que os verdadeiros autores do arrombamento teriam abandonado o local, e isso após todo o esforço que certamente foi necessário para permitir o ingresso no local.

Desta forma, as declarações dos policiais e da representante da vítima, associadas à prova pericial, confirmam que a subtração foi praticada mediante destruição ou rompimento de obstáculo, estando perfeitamente demonstrada a qualificadora prevista no inciso I do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal.

Por assim ser, em sendo firme e seguro o contexto probatório, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, há suporte indicando o desate condenatório. Procede, portanto, o pedido inicial.

Passo à individualização da pena.

Inicialmente, ressalto que há duas qualificadoras comprovadas – concurso de agentes e rompimento de obstáculo – sendo utilizada a primeira para qualificar o crime e migrada a segunda para as circunstâncias judiciais; do contrário, uma das qualificadoras seria desprezada e não é correto punir um furto duplamente qualificado com a mesma pena de um furto qualificado.

I - Caroline Augusto.

A acusada é reincidente, uma vez que definitivamente condenada pela prática do crime de furto qualificado tentado (autos n.º 0010886-02.2015.8.26.0562 - certidão de p. 78).

Ainda, ostenta condenação definitiva antiga pelo crime de porte ilegal de drogas (autos n.º 0048336-18.2011.8.26.0562 - certidão de p. 79), a qual, ainda que não sirva para configurar a agravante da reincidência, ante o decurso do quinquênio legal, macula sua vida pregressa e deixa claro que a situação pessoal da acusada difere daquela de pessoa sem nenhum envolvimento em prática criminosa.

Note-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 593.818, fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", decidindo que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal.

Destaque-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal também consolidou o entendimento de que, com o advento da Lei n.º 11.343/06, não ocorreu a descriminalização da conduta de posse de substância entorpecente para consumo pessoal (artigo 28 da Lei n.º 11.343/06), mas tão somente mera despenalização decorrente da não previsão de pena privativa de liberdade ao usuário de drogas, de forma que a condenação por essa espécie de infração penal torna possível a caracterização de maus antecedentes.

Neste sentido:

"ENTORPECENTE - POSSE - ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - DESCRIMINALIZAÇÃO - AUSÊNCIA. Apesar de despenalizado o crime, não houve a descriminalização da conduta de posse de drogas para consumo pessoal - artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. RECURSO - VOLUNTARIEDADE. A protocolação de recurso submete-se à voluntariedade." (RHC 121584, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-2020).

"HABEAS CORPUS" - POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL (LEI Nº 11.343/2006, ART. 28) - INOCORRÊNCIA DE "ABOLITIO CRIMINIS" - SIMPLES MEDIDA DE "DESPENALIZAÇÃO" DESSA CONDUTA - NATUREZA JURÍDICA DE CRIME MANTIDA - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POR DELITO DESSA NATUREZA COMO CIRCUNSTÂNCIA CAPAZ DE PRODUZIR REINCIDÊNCIA/MAUS ANTECEDENTES - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO." (HC 148484 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 05/04/2019, processo eletrônico DJe-084 divulg 23-04-2019 public 24-04-2019).

Ademais, a ré responde outra ação penal em que lhe é imputado o crime de furto qualificado (autos n.º 0013510-14.2021.8.26.0562 desmembrado dos autos 1500675-32.2020.8.26.0536 - certidão de p. 78 e 79), mas tal apontamento não será aqui considerado, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Registre-se, outrossim, que consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça "eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente..." (AgRg no AgRg no AREsp 1576730/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/09/2021, DJe 19/10/2021).

Assim, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias desfavoráveis do crime, pois o furto foi praticado mediante rompimento de obstáculo, aumento a pena-base em 1/5 (um quinto), fixando-a em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Presente a circunstância agravante da reincidência específica, representada por condenação definitiva pelo crime de furto, agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Presente também a circunstância atenuante da confissão espontânea, pois a acusada confessou que pretendiam levar os fios elétricos, ainda que tenha procurado minimizar sua responsabilidade penal.

Consoante estabelece o artigo 67 do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, preponderam as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Não se olvida da existência de julgados recentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, adotando o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea seriam circunstâncias igualmente preponderantes.

No entanto, de acordo com o entendimento tradicional, e ainda, majoritário, inclusive adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a reincidência é circunstância subjetiva de maior prevalência.

A respeito decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"... REINCIDÊNCIA - PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão - artigo 67 do Código Penal." (RHC 141519, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, processo eletrônico dje-223 divulg 08-09-2020 public 09-09-2020).

Logo, sendo a reincidência circunstância preponderante em relação à atenuante da confissão, inviável a compensação entre elas.

Afora isso, trata-se de reincidência específica e a confissão da ré foi apenas parcial, o que revela não ser suficiente a integral compensação entre as circunstâncias.

Assim, atenuo a pena em 1/8 (um oitavo), fixando-a em 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão, 12 (doze) dias-multa.

Tratando-se de crime tentado, e à vista do iter criminis percorrido pelos agentes, que ingressaram no local mediante rompimento de obstáculo e efetivamente apoderaram-se dos fios elétricos, retirados da instalação e acomodados em um saco plástico e uma mochila, sendo detidos ainda no interior do imóvel, percorrido, pois, a quase totalidade do iter, diminuo a pena 1/3 (um terço), fixando-a em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa, pena essa que torno definitiva por não haver circunstância que a modifique.

Apesar do quantum de pena aplicada, ante reincidência específica e evidenciadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do crime), iniciará a ré o cumprimento da pena em regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis, face a reincidência específica da acusada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 44, inciso III e parágrafo 3º, e artigo 77, inciso I e II, ambos do Código Penal).

Não havendo informações concretas acerca da situação econômica da acusada, fixo o dia-multa no valor unitário mínimo legal.

II - Leandro da Silva Marques.

O acusado é reincidente, pois definitivamente condenado pelos crimes de roubo majorado (autos n.º 0005203-96.2006.8.26.0562 - certidão de pp. 97/98), furto qualificado tentado (autos n.º 0005588-49.2003.8.26.0562 ou 535/2003 - certidão de pp. 98 e 262, atentando-se à informação a p. 266 sobre a data de extinção da pena), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (autos n.º 0006865-03.2003.8.26.0562 - certidão de p. 98), roubo majorado tentado (autos n.º 0007174-24.2003.8.26.0562 ou 684/2003 - certidões de pp. 99 e 262, atentando-se à informação sobre a data da extinção da pena a p. 266), roubo majorado (autos n.º 0009501-39.2003.8.26.0562 - certidão de pp. 99/100) e furto qualificado tentado (autos n.º 0007923-75.2002.8.26.0562 ou 629/2002 - certidões de pp. 101 e 263, atentando-se à informação sobre a data de extinção de pena a p. 266).

Registre-se, outrossim, que consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça "eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente..." (AgRg no AgRg no AREsp 1576730/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/09/2021, DJe 19/10/2021).

Assim, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão das circunstâncias desfavoráveis do crime, pois o furto foi praticado mediante rompimento de obstáculo, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto),

fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa. Presente a circunstância agravante da reincidência, representada por seis condenações definitivas por crimes como roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e furto qualificado tentado, o que não poderia ser desprezado, agravo a pena em 2/3 (dois termos), fixando-a em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

Presente também a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Consoante estabelece o artigo 67 do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, preponderam as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Não se olvida da existência de julgados recentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, adotando o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea seriam circunstâncias igualmente preponderantes.

No entanto, de acordo com o entendimento tradicional, e ainda, majoritário, inclusive adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a reincidência é circunstância subjetiva de maior prevalência.

A respeito decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"... REINCIDÊNCIA - PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão - artigo 67 do Código Penal." (RHC 141519, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, processo eletrônico dje-223 divulg 08-09-2020 public 09-09-2020).

Logo, sendo a reincidência circunstância preponderante em relação à atenuante da confissão, inviável a compensação entre elas.

Outrossim, cabe observar que o réu é reincidente específico e apresenta condenações anteriores por grave crime contra o patrimônio (roubo majorado), o que revela não ser suficiente a integral compensação entre as circunstâncias.

Afora isso, verifica-se a existência de seis condenações anteriores em desfavor do acusado, todas aptas a configurar a reincidência, o que desautoriza a concessão da compensação.

E, neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"... A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que, se tratando de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade..." (HC 531.187/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)..." (AgRg no HC 663.271/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

"...Tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal como ocorre na espécie, em que o paciente ostenta três condenações transitadas em julgado, tendo sido utilizada uma para negativar os antecedentes e duas para reconhecer a reincidência..." (AgRg no HC n. 626.637/SC, relator Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/2/2021).

Assim, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Tratando-se de crime tentado, e à vista do iter criminis percorrido pelos agentes, que ingressaram no local mediante rompimento de obstáculo e efetivamente apoderaram-se dos fios elétricos, retirados da instalação e acomodados em um saco plástico e uma mochila, sendo detidos ainda no interior do imóvel, percorrido, pois, a quase totalidade do iter, diminuo a pena 1/3 (um terço), fixando-a em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pena essa que torno definitiva por não haver circunstância que a modifique.

Apesar do quantum de pena aplicada, ante a multireincidência, representada por seis condenações definitivas pelos crime de furto, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e evidenciada a circunstância judicial desfavorável, iniciará o réu o cumprimento da pena em regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis, face a multireincidência do acusado e a circunstância

judicial desfavorável (artigo 44, inciso III e parágrafo 3º, e artigo 77, inciso I e II, ambos do Código Penal).

Não havendo informações concretas acerca da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) condenar LEANDRO DA SILVA MARQUES, qualificado nos autos, à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal;

b) condenar CAROLINE AUGUSTO, qualificada nos autos, à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e 8 (oito) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, arcarão os réus com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Entretanto, e tratando-se de réus a quem se nomeou Defensor Público, é de se presumir que não tenham condições de arcar com o pagamento de custas, razão pela qual há de se observar o previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

A corré Caroline Augusto, viu convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. É certo que o fato aqui apurado desassossega a sociedade, compromete a paz social e desequilibra a ordem pública.

Em relação a ela, a prisão por sentença condenatória recorrível se revela necessária, seja para assegurar a efetiva aplicação da lei penal, bem como para resguardo da ordem e paz públicas.

Lembre-se que a corré Caroline se vê envolvida na apuração de crime cometido mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo, e na verdade nem se preocupou em demonstrar exercício de atividade regular e lícita.

Outrossim, é reincidente específica, ostenta maus antecedentes por crime de porte ilegal de drogas e responde outra ação penal em que também lhe é imputado o crime de furto qualificado.

Desta forma, é forçoso reconhecer que essa situação não revela que seja ela pessoa de boa conduta social, mantendo vida desregrada e fazendo da criminalidade e do ataque ao patrimônio alheio seu meio de vida.

Por final, necessário registrar que as medidas elencadas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas para acautelar o procedimento, agora julgado nesta Instância, sendo forçoso reconhecer que, em liberdade, a corré Caroline poderá por em risco a aplicação da lei penal, pois condenada a cumprir pena em gravoso regime.

Assim, recomende-se a corré Caroline Augusto na prisão em que se encontra.

Relativamente ao corréu Leandro da Silva Marques, e sem pedido de decretação de prisão preventiva a apreciar, aguarde-se o trânsito em julgado desta decisão condenatória.

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (p. 128), e considerando o montante do prejuízo apontado no auto de avaliação de p. 16, fixo o valor mínimo para reparação do dano causado pela infração em R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Anote-se as condenações definitivas no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 24 de outubro de 2022

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA